

1500693-74.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, verdadeiros "profissionais do tráfico". Ora, traficantes inexperientes, novatos, não recebem logo de início quase 30kg de "cocaína" para realizar o transporte. Evidentemente começam com quantidades menores, até para "provarem" que merecem confiança. Ademais, o exame pericial realizado no celular do réu revelou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500693-74.2022.8.26.0571 - Controle 2022/000785

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANA CRISTINA LOPES DO REGO e outro

Data da Audiência:

06/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive dos réus), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, do Defensor, o advogado Pedro Leite da Silva, OAB 451389/SP e dos Acusados Adriana Cristina Lopes do Rego e Willer Campos Ventura Borges dos Santos. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. A ré foi citada em audiência e a Defesa reiterou os termos da Defesa de fls. 181. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Thiago Momberg e Leandro Ortiz de Camargo arroladas pelas partes. Em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Pedro Leite, este renunciou ao mandato que lhe foi outorgado. Indagada a ré Adriana, pelo MM. Juiz, se gostaria de prazo para constituir novo Defensor, a ré manifestou o desejo de ser representada pela Defensoria Pública, que aceitou assumir a defesa da mesma. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, Os réus foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", c. c. artigo 40, incisos III (in fine) e V, da Lei nº 11.343/06, ambos c. c. artigo 29, caput, do Código Pena, pois, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 08 horas e 30 minutos, na Rodovia Raposo Tavares, km 135, Floresta, cidade de Sarapuá, nesta comarca de Itapetininga, agindo em concurso e com identidade de desígnios, traziam consigo, em transporte público, e transportavam entre Estados da Federação - Curitiba (Paraná) com destino a Campinas (São Paulo) - para entrega a consumo e

fornecimento, ainda que gratuito, 26 (vinte e seis) tijolos de cocaína, com peso líquido total de 28,212kg (vinte e oito quilos e duzentos e doze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram notificados (fls. 101 e 103) e apresentaram defesas prévias (fls. 181 e 187/190). A denúncia foi recebida em 10/08/2022 (fls. 197/199) e os acusados foram citados (fls. 243). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação (fls. 23/24) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 124/127). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, ADRIANA apenas disse que conhece o corréu. No mais, manteve-se em silêncio (fls. 10). WILLER, por sua vez, afirmou que iria transportar a droga de Curitiba a Campinas. Asseverou que recebeu as porções de droga na rodoviária de Curitiba, de um motorista de "Uber". Falou que o ônibus em que estava foi parado pela polícia, ocasião em que os agentes públicos localizaram as drogas. Até a apreensão, não sabia que transportava "cocaína", apenas tinha ciência que se tratava de droga. Recebeu R\$ 2.000,00 pelo "serviço" (fls. 11). Interrogados em Juízo, a ré ADRIANA admitiu a prática do crime. Disse que receberia R\$ 2.000,00 pelo transporte da droga. Consignou que responde a outro crime de tráfico. Não é viciada e trabalha. O corréu WILLER também confessou a imputação contida na denúncia. Segundo ele, receberia R\$ 2.000,00 para dividir com a corré. Nunca respondeu a processo criminal algum. Trabalhava e aceitou a empreitada por conta de dificuldades financeiras. Não usa drogas. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-los. De fato, diz a denúncia que os acusados foram contratados por outros traficantes não identificados para transportar a droga da cidade de Curitiba (PR) para Campinas (SP). Assim, receberam as porções na cidade de Curitiba e, no dia anterior aos fatos, embarcaram em um ônibus (transporte público) com destino a Campinas. Receberia, cada um, a quantia de R\$2.000,00 (dois mil reais) para a realização do "trabalho". Ocorre que, após viajarem por toda a noite, o coletivo em que estavam embarcados foi parado em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária. Durante a diligência, os policiais notaram que os acusados se mostraram extremamente nervosos, motivando a verificação do conteúdo de suas bagagens - duas mochilas e uma bolsa - que estavam aos pés dos acusados. Na revista, foi constatado que ambos transportavam os tijolos de cocaína acima mencionados. Em razão do inequívoco estado de flagrância, os policiais prenderam os acusados, conduzindo-os a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial rodoviário Tiago afirmou que estava na companhia de um colega quando deram sinal de parada ao ônibus ocupado pelos réus. Ao adentrarem o veículo, depararam-se com o casal que, de imediato, mostrou-se muito apreensivo. Aproximou-se e notou que o casal buscava esconder 02 (duas) mochilas e 01 (uma) bolsa da visão dos policiais. Contudo, não tiveram êxito. Após alguma conversa, os réus admitiram o transporte da droga mediante paga. Eles não traziam bens de uso pessoal consigo. Pelo que entendeu, viajavam com o objetivo específico de transportar o entorpecente. Eles disseram que receberiam cerca de R\$ 2.000,00 cada um pelo "serviço". O policial Leandro fez coro às palavras de seu colega. Também não se recordou dos acusados trazerem consigo bens de uso pessoal. Conforme se nota, a apreensão de grande quantidade de drogas, o depoimento do policial rodoviário e os demais elementos angariados aos autos demonstram que os acusados se dedicavam integralmente ao crime de tráfico de drogas, ofendendo intensamente a saúde pública. É evidente que ambos agiam em concurso, pois o extrato das mensagens interceptadas no aparelho do corréu demonstra que ele não se encontrava sozinho (fls. 222/238). De mais a mais, o transporte de toda a carga - quase 30 kg - por uma só pessoa chamaria muita atenção. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocentes ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que os réus não ostentam maus antecedentes e são

primários (fls. 40/43, 44/47, 258 e 259/260). Na terceira fase, as penas deverão ser aumentadas com fundamento no artigo 40, III (in fine) e V, da Lei 11.343/06, pois trata-se de tráfico praticado com utilização de transporte público e entre estados da Federação. Ainda, cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e da grande quantidade de droga apreendida, o que evidencia que os réus se dedicavam a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, verdadeiros “profissionais do tráfico”. Ora, traficantes inexperientes, novatos, não recebem logo de início quase 30kg de “cocaína” para realizar o transporte. Evidentemente começam com quantidades menores, até para “provarem” que merecem confiança. Ademais, o exame pericial realizado no celular do réu revelou o intenso envolvimento do acusado com o narcotráfico (fls. 222/238). Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, c. c. artigo 40, incisos III (in fine) e V, da Lei nº11.343/06, ambos c. c. artigo 29, caput, do Código Penal (juntamente com a corré Adriana). Há laudo pericial acostado nos autos (fls. 145-148). Em juízo, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela abordagem (que ratificaram a versão apresentada em solo policial) e interrogado o réu, bem como a corré Adriana (sendo que ambos confessaram a prática delitiva). Ante o exposto, caso reconhecida a autoria e materialidade delitivas, passo a postular o que segue. I- DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, já que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese, pois não restou demonstrada a intenção do acusado em praticar a comercialização do entorpecente no interior do veículo de transporte público. Aliás, o coletivo foi utilizado somente para trasladar a droga de uma cidade a outra. O objetivo na norma é punir mais severamente aquele que não se aproveita da aglomeração de pessoas para a disseminação de drogas – o que claramente não se deu na hipótese. Aliás, esse é o entendimento tanto do STF (HC 124483) quanto do STJ (HC 451.260/ES). Desse modo, requer seja afastada a causa de aumento em questão. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição,

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitativa. Outrossim, na segunda fase, pleiteia seja considerada a atenuante da confissão espontânea (art. 65 do CP). Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou através do sistema audiovisual. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. WILLER CAMPOS VENTURA BORGES DOS SANTOS e ADRIANA CRISTINA LOPES DO REGO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o art. 40, inc. III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c.c. o art. 29, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 08 h e 30 min, na Rodovia Raposo Tavares, km 135, na Cidade de Sarapuá, nesta Comarca de Itapetininga, traziam consigo e transportavam, entre Estados da Federação, para fins de tráfico, vinte e seis tijolos de “cocaína”, com peso de 28,212 kilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificados, fls. 101 (Adriana) e fls. 103 (Willer). O Dr. Defensor da Ré Adriana Cristina pugnou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, fls. 108/112, o MP manifestou-se, fls. 129, e o pedido foi concedido, fls. 130. A Autoridade Policial pugnou autorização para destruição dos bens apreendidos, fls. 158, o Órgão Acusador manifestou-se, fls. 161, e o pedido foi indeferido, fls. 163/164. A Ré apresentou defesa preliminar, fls. 181, e, igualmente, o Acusado Willer Campos, fls. 187/190, o Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento da liberdade provisória, 195/196. A denúncia foi recebida e o pedido de liberdade, indeferido, fls. 197/199. O Acusado Willer Campos foi citado, fls. 243. Após a Acusada Adriana foi citada, fls. 00. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos réus. Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação dos acusados; por outro lado, os Drs. Defensores insistiram na aplicação de benefícios. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Análise a prova coligida. Às fls. 17/18 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: R\$ 175,00; dois bilhetes de embarque; um aparelho celular, Samsung com tela trincada; um telefone celular, marca Samsung; e vinte e seis tijolos de cocaína, com peso de 28,280 quilogramas. Às fls. 124/127 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo n. 151.934/2022 no qual consta: “Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores”. Às fls. 219/221 foi juntado o Laudo Pericial n. 229.662/2022 no qual apontou: IV – CONSIDERAÇÕES Recomenda-se ampla investigação do material encaminhado em mídia, tendo em vista não ser viável sua impressão, bem como alguns arquivos podem não aparentar interesse pericial ou vinculação à natureza da apuração quando dos exames. Contudo a Autoridade Policial, de posse de outras informações, pode eventualmente representar interesse policial”. Às fls. 222/238 foi juntado o Relatório de Análise n. 238.031/2022 no qual consta: “Peça A ... De outro modo, foi realizada a extração física de dados do cartão de memória localizado neste dispositivo. Após análise dos arquivos obtidos, foram localizados áudios de Whatsapp, de possível interesse policial, conforme segue: Transcrição de áudio “PTT-20200217-WA0257.opus”, com características de voz masculina: “E aí, Ronaldo. Só agradece, pô...só agradece. Vou por cem grama de maconha aqui, cara...com esses vinte real que cê me adiantou aí, véio...tem cento e oitenta. Eu vou passar pela

mão do guarda, cara. Só agradece hein, véinho. Se precisar de mim aí, cara...cê tá ligado, jão. Cê tá ligado. Só agradece a atenção aí, falou? O...". "Transcrição de áudio "PTT-20200218-WA0056.opus", com características de voz masculina: "Deixa eu falar pro cê...manda esse áudio pro Igor lá, pro Igor, cara. Pergunta quem tem condição de fortalecer em duas verdinha, cara, se não for pedir demais. Entendeu, véio. Duas verdinha, smoke. Se não for pedir demais pra ele aí, véinho. Tô ligado que ele me ajuda de grande estilo aí, talvez eu tô até incomodando, entendeu? Vê quem tem condição de me fortalecer em duas sedinha.". Não foram identificados no referido cartão demais arquivos de áudio ou imagem, aparentemente, relacionados à natureza das investigações. Peça B "... Em análise aos dados obtidos do telefone celular, foi possível identificar diversas contas de aplicativo em nome de "Willer Campos", "willer", "Will" ou "camposwiller54@gmail.com", bem como a conta do aplicativo Whatsapp Business cadastrada sob o número "+55 44 999778534". Foram identificadas trocas de mensagens realizadas através do aplicativo Whatsapp Business, em 13/05/2022, junto ao contato "Bruno" (+55 43 91114985), com provável relação à natureza das investigações, conforme segue: From:

554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:26:53(UTC-3)
Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Ow e eu estevão From:
554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:27:00(UTC-3)
Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Cuidado os cara vai mata você amanha
From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:27:02(UTC-3)
Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Sai dai From:
554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:51:41(UTC-3)
Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: E aj From:
554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:51:42(UTC-3)
Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Ai From: 554391114985@s.whatsapp.net
Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:51:45(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Cade vv From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:51:46(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Vc From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:51:49(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mano nao vai chera From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 00:57:15(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Anexos: IMG-20220513-WA0005.jpg. From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:57:40(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Tras um aqui pra nois From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:57:42(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Bolado From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:57:46(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Vem aqui na porta From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:57:49(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Do hotel From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:02:53(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mano se vc chera o junin vai te muta em From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:02:57(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Nao vau chera From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:04(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Quando vc tive aqui na ftentr da um.tok From: 554391114985@s.whatsapp.net

Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:07(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mais disfarsa From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:14(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Pro cara nao ver From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:29(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mano joga esse po fora po nao vira From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:34(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Anexos: thumb_PTT-20220513-WA0010.jpg (arquivo excluído) From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 01:03:44(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Ele vai perde a confiansa em vc escreve o qhe eu to falando Apresentaram interesse, ainda, as trocas de mensagens realizadas através do

aplicativo Whatsapp Business junto ao contato "Tio Luiz" (+55 44 91087839), parcialmente transcritas a seguir: From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz
Marcação de tempo: 10/05/2022 00:36:08(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Chama Bruno pra vim From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz
Marcação de tempo: 10/05/2022 00:36:09(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Aki From: 554391114985@s.whatsapp.net Bruno Marcação de tempo: 13/05/2022 00:27:02(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Sai dai From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 10/05/2022 00:36:15(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mina já foi. From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 10/05/2022 00:36:17(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Incoming Call From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 10/05/2022 01:31:05(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Real Plaza flet servisse From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:23:11(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Vcs já foi From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:24:30(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 22:24:30(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: não From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:24:31(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 22:24:54(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: atrasado pra klr esta From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 22:33:58(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: que merda. From 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:34:27(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: E qual a solução deles From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:34:31(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Já arrumo outro ônibus From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:39:03(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: 11:20 já tem 2 pessoas From: 554491087839@s.whatsapp.net Tio Luiz Marcação de tempo: 13/05/2022 22:39:09(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Pá ir 4 em 1 ônibus não da From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 13/05/2022 23:19:59(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: embarcamos agora. Trocas de mensagens realizadas através do aplicativo Whatsapp Business junto ao contato "Vini" (+55 41 91068173), parcialmente transcritas a seguir: From: 554191068173@s.whatsapp.net Vini Marcação de tempo: 10/05/2022 20:16:50(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: EAE tá em Curitiba ainda ? From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:12(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Sim From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:26(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: To no caravele From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:28(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Hotem From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:30(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Hotel From: 554191068173@s.whatsapp.net Vini Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:38(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Ata btf From: 554191068173@s.whatsapp.net Vini Marcação de tempo: 10/05/2022 20:17:51(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Falou com o punk? From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 10/05/2022 20:18:01(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: As 22 vou pra sp From: 554191068173@s.whatsapp.net Vini Marcação de tempo: 12/05/2022 00:49:27(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Anexos: thumb_PTT-20220512-WA0018.jpg (arquivo excluído) From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 12/05/2022 00:49:54(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Tipo essa semana que eu viajei 2 vezes recebo no domingo From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 12/05/2022 00:49:57(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: 3000. Troca de

mensagens realizadas através do aplicativo Whatsapp Business junto ao contato "Estevão" (+55 44 91248819), parcialmente transcritas a seguir: From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 10:59:22(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Wellington tá chapando From: 54491248819@s.whatsapp.net Estevão Marcação de tempo: 09/05/2022 10:59:30(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Como assim? From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 10:59:41(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Eu juro que dessa vez vou alugar um barraco From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 10:59:47(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: De fé mesmo From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 10:59:56(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Mano lá não posso levar nenhuma mina From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 11:00:10(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Fora que ele fica falando que eu to no pecado From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 11:00:41(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Too no pecado sim por que to no corre... Mais quando ele tava mais ainda no pecado? From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 11:01:09(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Agora ele diz que lá na casa eu posso ficar mais não quer nada desse fruto meu From: 554491248819@s.whatsapp.net Estevão Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:15(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Já tá no corre From: 554491248819@s.whatsapp.net Estevão Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:16(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: ? From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:22(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Não ainda From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:28(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Pelo jeito amanhã só From: 554491248819@s.whatsapp.net Estevão Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:34(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Botofé From: 554491248819@s.whatsapp.net Estevão Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:40(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Se cuida mlk From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:42(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: To em Curitiba From: 554499778534@s.whatsapp.net Will (owner) Marcação de tempo: 09/05/2022 19:11:44(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Business Corpo: Ainda Foi recuperado o arquivo de vídeo "VID-20220511-WA0065.mp4", na pasta de mensagens enviadas do aplicativo Whatsapp Business, com data de criação de 11/05/2022, com áudio transcrito a seguir: Transcrição de vídeo "VID-20220511-WA0065.mp4", com características de voz masculina: "Pagando nada, man. Aí ó...cocaína pura, fi.". 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Tendo em vista a natureza dos fatos investigados, solicita-se respeitosamente à Vossa Excelência que, caso entenda necessário, reencaminhe requisição de exame complementar acompanhada de senha para o desbloqueio do dispositivo Samsung Peça A, para novas tentativas de extração de dados. Em relação aos demais dispositivos, os arquivos de interesse passíveis de extração foram gravados no DVD em anexo, previamente testado neste Instituto. Com o objetivo de tornar a pesquisa de informações mais célere, os dados extraídos foram gravados através de relatórios em formato PDF, bem como subpastas de arquivos "files" ("Audio", "Image", "Document" e "Video"). Thiago Momberg Borba e Leandro Ortiz de Camargo, policiais militares, disseram que estavam em serviço de fiscalização de rotina e pararam o ônibus que fazia o trajeto Curitiba – Campinas, e, durante a vistoria, perceberam que os réus estavam bastante nervosos, a seus pés havia bagagem volumosa, a qual ambos tentaram esconder; vistoriaram as mochilas e a bolsa e localizaram tabletes de "cocaína"; os acusados disseram que foram do norte do Paraná até Curitiba, onde receberam a droga para transporte até Campinas, serviço pelo qual receberiam R\$ 2.000,00 cada um. Adriana Cristina Lopes do Rego, Réu, ao ser interrogada, disse que realmente estava envolvida no transporte de droga. Willer Campos Ventura Borges dos Santos, Réu, ao ser interrogado, disse que aceitou o transporte da droga porque estava precisando de

dinheiro, embora trabalhasse. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que os policiais militares, durante fiscalização de rotina, deram ordem de parada ao ônibus, dentro do qual se encontravam os réus e em cujos pés estavam duas mochilas e uma bolsa dentro das quais havia vinte e seis tijolos de "cocaína", com peso de 28,212 kg. A finalidade mercantil é clara ante as circunstâncias, quais sejam, a enorme quantidade e o transporte entre estados da Federação. Ademais, ambos ficaram nervosos, tentaram esconder as mochilas e a sacola, e admitiram, perante os policiais e em Juízo, que eram os responsáveis pelo transporte de drogas entre os estados de São Paulo e do Paraná. Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que os réus transportavam substância entorpecente, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de transportar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede parcialmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas. WILLER CAMPOS VENTURA BORGES DOS SANTOS: Art. 33, da Lei nº 11.343/2006: - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu confessou o delito, logo faz jus a atenuante da letra "d", do inc. III, do art. 65, do Código Penal, com redução de 1/6. Todavia, na segunda etapa, a atenuante da confissão não tem o condão de minorar a reprimenda a quem do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". ART. 68: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Os entorpecentes, em razão da quantia, se distribuídos, causariam grande impacto na saúde de todos e elevação dos índices criminais, com consequências negativas nos sistemas de saúde e de segurança pública. O dispositivo em questão não previu a aplicação dos preceitos do art. 59, do Código Penal, mas não é possível afastar-se de sua incidência, sob pena de se negar vigência à Lei Federal (Código Penal), que determina: "O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;" Ademais, a grande quantidade de drogas demonstra o envolvimento sério do Réu com atividades criminosas e tráfico de entorpecentes e a impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena, pois o Réu não se enquadra nos requisitos legais. Conforme se verifica, o Réu trouxe os entorpecentes da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com destino a Campinas, Estado de São Paulo, foi abordado no Município de Sarapuí, Estado de São Paulo, conforme depoimento dos policiais, assim incide o disposto no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006, "in verbis": "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: ...V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;". Por outro lado, afasto a causa de aumento de pena do inc. III, uma vez que, embora os acusados tenham utilizado transporte público, fato é que nenhum dos passageiros era alvo do tráfico de entorpecentes. Nestes termos elevo 1/6 à pena e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias - multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Em razão da grande quantidade de entorpecentes, do "quantum" da pena, dada a gravidade em concreto do delito, pois a droga, se introduzida no mercado de consumo, afetaria grande número de pessoas, com nefastas consequências à saúde de todos e com abalo à ordem pública, o Réu deverá cumprir a pena no regime

inicial fechado. Não há falar em detração tendo em vista as mencionadas circunstâncias. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da quantidade dos entorpecentes, o Réu não faz jus à substituição. - Art. 77, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da quantidade dos entorpecentes, o Réu não faz jus ao sursis. ADRIANA CRISTINA LOPES DO REGO: Art. 33, da Lei nº 11.343/2006: - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A Ré confessou o delito, logo faz jus a atenuante da letra "d", do inc. III, do art. 65, do Código Penal, com redução de 1/6. Todavia, na segunda etapa, a atenuante da confissão não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". ART. 68: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Os entorpecentes, em razão da quantia, se distribuídos, causariam grande impacto na saúde de todos e elevação dos índices criminais, com consequências negativas nos sistemas de saúde e de segurança pública. O dispositivo em questão não previu a aplicação dos preceitos do art. 59, do Código Penal, mas não é possível afastar-se de sua incidência, sob pena de se negar vigência à Lei Federal (Código Penal), que determina: "O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;" Ademais, a grande quantidade de drogas demonstra o envolvimento sério da Ré com atividades criminosas e tráfico de entorpecentes e a impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena, pois a Ré não se enquadra nos requisitos legais. Conforme se verifica, a Ré trouxe os entorpecentes da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com destino a Campinas, Estado de São Paulo, foi abordada no Município de Sarapuí, Estado de São Paulo, conforme depoimento dos policiais, assim incide o disposto no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006, "in verbis": "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: ...V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;". Por outro lado, afasto a causa de aumento de pena do inc. III, uma vez que, embora os acusados tenham utilizado transporte público, fato é que nenhum dos passageiros era alvo do tráfico de entorpecentes. Nestes termos elevo 1/6 à pena e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias - multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Em razão da grande quantidade de entorpecentes, do "quantum" da pena, dada a gravidade em concreto do delito, pois a droga, se introduzida no mercado de consumo, afetaria grande número de pessoas, com nefastas consequências à saúde de todos e com abalo à ordem pública, a Ré deverá cumprir a pena no regime inicial fechado. Não há falar em detração tendo em vista as mencionadas circunstâncias. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da quantidade dos entorpecentes, a Ré não faz jus à substituição. - Art. 77, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da quantidade dos entorpecentes, a Ré não faz jus ao sursis. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar WILLER CAMPOS VENTURA BORGES DOS SANTOS e ADRIANA CRISTINA LOPES DO REGO, qualificados nos autos, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidirem no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006. Deixo de condenar os réus nas custas, ante a pobreza presumida. Decreto o perdimento dos bens apreendidos. O Réu Willer respondeu a este processo preso, desta maneira deverá interpor eventual recurso nessa condição, à vista da gravidade do delito amplamente exposta na sentença, subsistentes as razões que ensejaram a prisão preventiva.

Trata-se de Réu condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes interestadual ao transportar 26 tijolos da droga conhecida como "cocaína", com peso de 28,212 quilogramas, droga que, pela quantidade, causaria grandes danos ao indivíduo e à

sociedade e nefastas consequências à segurança pública. A manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se no presídio em que se encontrar recolhido. A Ré Adriana respondeu ao processo em liberdade e poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 06 de setembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA